

A photograph of two young women with long brown hair. The woman on the left is holding a black DSLR camera with a large lens and is looking at the camera's LCD screen. The woman on the right is leaning in and looking at the same screen. They are both smiling. The woman on the left is wearing a white lace top and a gold ring. The woman on the right is wearing a white strapless dress with a large floral detail and is holding a bouquet of pink and white roses. The background is a rustic wooden structure.

LOS CONTRATOS CON LAS PAREJAS

EDICIÓN FOTÓGRAFOS

CLÁUSULAS QUE PUEDES UTILIZAR EN TU CONTRATO CON LAS PAREJAS

Al comenzar a trabajar con las parejas, el primer paso debería ser la firma de un contrato de arrendamiento de servicios. Es importante formalizar la relación entre ambas partes. Lo dispuesto en el acuerdo marcará las condiciones del servicio del proveedor a la pareja. De cara a evitar malentendidos entre las partes, es fundamental que el acuerdo aborde, entre otras cuestiones adicionales, las expuestas a continuación:

A. ENCABEZAMIENTO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Fecha y lugar de celebración
2. Identificar las partes firmantes del acuerdo. Si es una persona jurídica, se ha de mencionar a la persona física que actúa en nombre y representación de la misma. Entre otros, se identificará la razón social, C.I.F., domicilio fiscal, etc.
3. Reconocimiento de la capacidad jurídica y de obrar de las partes para contratar.
4. Naturaleza de los servicios que presta el proveedor.
5. Identificar el tipo de contrato.

EJEMPLO DE ENCABEZAMIENTO

En [Lugar] , a [día] de [mes] de [año].

REUNIDOS

De una parte, Don/ña [...], mayor de edad, con DNI [...], actuando en nombre y representación de la EMPRESA [...] con domicilio social en [...] y con C.I.F [...] (de ahora en adelante **LA EMPRESA**, **“PROFESIONAL”** o **“AUTOR”**).

De otra parte, Don/ña [...], mayor de edad, con DNI [...], actuando en nombre y representación propia, con domicilio social en [...] y Don/ña [...], mayor de edad, con DNI [...], actuando en nombre y representación propia, con domicilio social en [...], de ahora en adelante **LA PAREJA**).

Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y manifiestan que han acordado realizar el presente contrato de prestación de servicios de acuerdo con las siguientes cláusulas.

B. CLAUSULADO

1. **OBJETO:** Especificar de la forma más detallada posible, en qué va a consistir la prestación de servicios realizada por el proveedor mientras dure el contrato (funciones, trabajos, proyectos...). Añadir cualquier detalle adicional que especifique los servicios que se contratan y cualquier fecha relevante a tener en cuenta. Si el objeto resulta ser muy complicado o extenso, entonces, se recomienda realizar un anexo para especificarlo de la forma más detallada.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE OBJETO

El objeto de este contrato consiste en la entrega de _____ donde se narrará el acontecimiento del enlace matrimonial de la PAREJA en los márgenes horarios, coberturas y formatos que se detallan adjuntos a este contrato. A continuación se detalla, si fuera preciso, otros formatos, servicios o artículos pactados: _____.

El AUTOR estará realizando fotografías desde _____ hasta _____.

El trabajo del AUTOR cubrirá también la [Pre-boda/Post-boda] que tendrá lugar el día _____ y una duración máxima de [...] horas. *Añadir un anexo con el detalle de lo que está incluido en el pack contratado por las parejas.

El reportaje fotográfico será realizado por _____ fotógrafo/s.

Si bien el AUTOR tiene un estilo definido todas las bodas son diferentes, por lo tanto, todos los reportajes son diferentes. La PAREJA acepta que es imposible exigir un reportaje idéntico a otro o exigir fotografías copias de otras anteriores. La PAREJA acepta el tipo o estilo de imágenes creadas por el AUTOR; asumiendo haber visualizado un mínimo trabajo.

La PAREJA acepta que el día de la boda algunos motivos externos a la PAREJA y al AUTOR puedan derivar en un tipo de fotografía diferente al previsto debido a causas ambientales (lluvia, nieve y otros fenómenos naturales) y acepta que los horarios elegidos por la PAREJA puedan ocasionar una iluminación perjudicial o problemática para la fotografía, como sol excesivo o ausencia de iluminación artificial en determinados lugares.

Las dietas de los fotógrafos serán asumidas por la PAREJA en el lugar de celebración del evento y la franja horaria se pactará con el PROFESIONAL con el fin de no interferir con la prestación de los servicios.

- 2. DURACIÓN:** Indicar fecha en la que se da inicio al acuerdo y su vigencia. La fecha de conclusión del acuerdo no tiene porqué coincidir con la fecha del día del enlace.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE DURACIÓN

Este contrato entrará en vigor desde la firma hasta la fecha de finalización del servicio, siendo este el _____.

- 3. PRECIO:** Especificar de la forma más detallada posible los términos de pago, entre otros, el importe de los servicios, momento del pago, método de pago y los impuestos y retenciones aplicables. Añadir cualquier otra especificación sobre el precio que se considere conveniente.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE PRECIO

El trabajo y servicio fotográfico explicado contratado por la PAREJA tiene un importe final de _____ más IVA (en total _____ euros con impuestos incluidos).

Se realizarán los pagos de la siguiente forma: A la firma del contrato se abonará la cantidad de _____€ + IVA como parte del pago, reserva de la fecha del enlace con mucha antelación y gestiones que conlleva al AUTOR, tales como reuniones y/o llamadas y redacción del contrato entre otros. Un mes antes de la boda se pagarán _____€ + IVA y previo a la entrega de la galería online se pagarán _____€ + IVA. En caso de contratar servicios adicionales, estos serán contemplados en el anexo del contrato.

Las cantidades mencionadas se pagarán mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta _____.

Las partes acuerdan que el AUTOR no procederá a la reserva de la fecha hasta que la PAREJA efectúe el primero de los pagos descritos anteriormente.

En caso de cancelación se perderá la paga y señal.

- 4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** Especificar a cada una de las partes, sus derechos y sus obligaciones. Por ejemplo, el compromiso por parte del proveedor de ejecutar con la diligencia debida los servicios conforme al encargo descrito.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

La EMPRESA se compromete a:

- Ejecutar, con la diligencia debida, los servicios conforme al encargo descrito.
- El pago de impuestos, seguridad social y todo aquello que le sea exigible relacionado con la seguridad de los trabajadores.
- El envío de un mínimo de ____ fotos en formato ____, sin marcas de agua y con una resolución muy superior a la aceptable para su correcta impresión en papel.
- Facilitar las fotografías en los formatos pactados con la PAREJA pasados [...] [días/semanas/meses] del evento.

La PAREJA se compromete a:

- Realizar los pagos en las fechas y formas establecidas.
- Facilitar al AUTOR las imágenes que no pueden faltar en su reportaje de boda así como las personas más importantes, si así lo acuerdan las partes.
- No contratar a ningún otro fotógrafo que ofrezca los mismos servicios el día del evento.
- Velar por que el AUTOR pueda realizar su trabajo de forma libre sin interacción de otras personas, fotógrafos o profesionales contratados o no por la PAREJA y los responsables de los lugares donde se realice la boda, invitados y otros asistentes al evento.

[Añadir cualquier otro compromiso de la PAREJA]

- 5. PENALIZACIÓN:** Es aconsejable incluir una cláusula correspondiente al incumplimiento por parte de las parejas de las obligaciones contraídas tras la firma del contrato, sus consecuencias y consiguiente penalización. Por ejemplo, el impago del producto o servicio contratado conlleva la obligación de abonar los importes pendientes y la extinción del acuerdo...

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN

En el caso de que la PAREJA desista de este contrato y de la realización del trabajo por parte del AUTOR, siempre y cuando sea debido a causas de fuerza mayor ajenos a la PAREJA (no se considera de fuerza mayor las desavenencias personales entre la propia pareja), el AUTOR no reclamará el importe del reportaje y aceptará la cantidad entregada hasta la fecha como compensación por pérdida del trabajo.

Si por algún motivo se modificara la fecha del evento y el AUTOR tuviera la segunda opción ocupada y no se llegara a un acuerdo, el AUTOR y la PAREJA aceptarán la cantidad entregada hasta la fecha como compensación por el previo trabajo ya realizado, reserva de la fecha e imposibilidad de adquirir otros posibles trabajos ese día debido a la gran antelación con la que se reserva esa fecha mediante el presente contrato. Si la fecha propuesta por la PAREJA está disponible, no supone ningún tipo de modificación en los precios siempre y cuando se aplase en el año en curso.

- 6. RESPONSABILIDAD:** Sin perjuicio de lo que disponga el derecho del territorio aplicable al acuerdo, especificar en qué casos el proveedor no se hace responsable frente a las parejas y los límites que se establecen a su responsabilidad.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de enfermedad o circunstancia grave que imposibilite al AUTOR su presencia el día indicado, éste tratará por todos los medios de enviar otro autor cualificado con el mismo estilo, trato y predisposición. Todo depende del tiempo de anticipación con que sucedan estos imprevistos. El AUTOR abonará el trabajo de su compañero sin coste adicional a la PAREJA.

En caso de causas mayores ajenas al AUTOR (medios de transporte, meteorología adversa grave, accidentes de tráfico, o averías mecánicas de los medios de transporte utilizados y similares) que impidan completamente su presencia la PAREJA no procederá a la reclamación de ninguna compensación al entenderse las causas como realmente justificadas. En estos mismos casos el AUTOR se reserva el derecho de devolver parte del pago si así lo estima adecuado.

La PAREJA tampoco procederá a la reclamación de compensación alguna en el caso de la pérdida de los archivos de imágenes por causas ajenas al AUTOR y/o causas mayores (accidentes el día de la boda sobre todo con líquidos, robo del equipo el día del evento o en su proceso de entrega, sobrecargas de la red eléctrica, fuego y demás catástrofes naturales, situaciones anómalas excepcionales o sucesos imprevisibles).

Cabe anotar que el AUTOR hace copia del bruto de la boda nada más terminar esta e inmediatamente dos copias durante el proceso de almacenaje, tratando de prevenir todos los posibles problemas.

El AUTOR no se responsabiliza de la ausencia de fotografías preestablecidas socialmente, imágenes típicas de los reportajes clásicos y tradicionales, por lo que la ausencia de alguna de estas imágenes no será reclamada de ninguna forma. El reportaje no consistirá en fotografiar a todos y cada uno de los asistentes y todos y cada uno de los momentos, sino crear un archivo gráfico y artístico, siempre bajo el estilo personal del AUTOR. El diseño y la maquetación se realizará con fondos blancos o negros, sin adornos, sombras u otros elementos, considerándose sello del AUTOR sin que exista la posibilidad de realizar otro tipo de maquetación.

- 7. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:** Las parejas comparten información sensible sobre diferentes aspectos de su boda. Mediante la redacción de esta cláusula se les garantiza la confidencialidad de la información compartida con el proveedor.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes, se comprometen de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como tras su extinción, a no difundir, transmitir y/o revelar a terceras personas y/o entidades de cualquier carácter, información relacionada con el evento que nos ocupa, a la cual tenga acceso como consecuencia de la celebración del mismo, ni a utilizar dicha información en interés propio o de sus familiares o amigos.

Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea voluntariamente divulgada por la PAREJA, y autorizada por el presente contrato, así como aquella que haya de ser revelada de acuerdo con la normativa vigente, a cualquier autoridad competente u organismo judicial.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL E IMAGEN:

Dependiendo de la naturaleza del servicio y el derecho aplicable, es recomendable garantizar contractualmente los derechos de propiedad intelectual, industrial e imagen. (Por ejemplo, si un fotógrafo pretende utilizar las imágenes de las parejas o de la boda deberá regular las condiciones del uso y la cesión en el acuerdo y, viceversa, dar o no darles permiso para difundir las fotografías en sus redes sociales).

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL E IMAGEN

El AUTOR es el titular de los derechos de propiedad intelectual asociados a su encargo profesional, sin que ninguno de ellos se considere cedido a la PAREJA salvo que así se pacte por escrito de forma expresa. La PAREJA cede al AUTOR los derechos de imagen de las imágenes tomadas durante el transcurso del evento y lo autorizan para poder exhibir el reportaje fotográfico en cualquier tipo de soporte o medio, siempre con el fin de autopromoción del AUTOR y con el único ánimo de poder mostrar el trabajo realizado a otros potenciales clientes.

Los originales digitales del reportaje fotográfico serán propiedad del AUTOR, si bien la PAREJA adquiere única y exclusivamente el derecho a reproducir las imágenes detalladas en la cláusula referida al objeto del presente contrato para su disfrute particular y privado, pero nunca derechos de propiedad intelectual o explotación comercial del audiovisual. EL AUTOR conservará los originales digitales durante los quince días posteriores a la fecha de entrega, transcurrido este tiempo no se le podrán reclamar legalmente ningún tipo de imagen.

- 9. MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO:** Cualquier modificación del acuerdo se llevará a cabo mediante un anexo que se adjuntará al contrato y se firmará por ambas partes.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Las partes libremente y de mutuo acuerdo podrán modificar las condiciones de este contrato, sin afectar a la validez del resto de las cláusulas. Esta modificación se llevará a cabo mediante un anexo que se adjuntará al presente contrato y se firmará por ambas partes.

- 10. FUERZA MAYOR:** Es aconsejable añadir una cláusula que cubra los sucesos por fuerza mayor y sus consecuencias. Recomendamos indicar todas las causas que se consideran fuerza mayor.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE FUERZA MAYOR

RESPONSABILIDAD POR FUERZA MAYOR O MODIFICACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS INICIALES

En caso de fuerza mayor o de que aconteciese un evento imprevisible que modifique de manera extraordinaria, sustancial y sobrevenida las circunstancias que originaron la suscripción del presente Contrato, las partes no serán responsables del incumplimiento o del retraso en el cumplimiento del mismo. Se considerarán causas de fuerza mayor:
[listar las diferentes posibles causas]

Las partes se comprometen a notificarse de forma inmediata, (en el correo electrónico indicado en el encabezamiento para cada una de las partes) la ocurrencia de cualquier acontecimiento de fuerza mayor. Las Partes evaluarán conjuntamente y de buena fe las consecuencias de este acontecimiento en un plazo máximo de 72 horas. Durante el tiempo y en la medida de su impacto, la fuerza mayor suspenderá el cumplimiento del Contrato para ambas partes. Tan pronto como el evento haya cesado, la parte impedida informará de ello a la otra parte y continuará inmediatamente con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, si ello fuera posible.

Si las consecuencias del mencionado acontecimiento de fuerza mayor persisten durante más de n° [...] días naturales consecutivos, cualquiera de las Partes tiene derecho a notificar a la otra Parte la terminación del Contrato por escrito sin que ninguna de las Partes incurra en el pago de penalizaciones o indemnizaciones por daños y perjuicios de ninguna clase, ni siquiera de daños indirectos.

No obstante, lo anterior y de haberse pactado el pago en diversos tramos, si la EMPRESA hubiera ya iniciado actuaciones en cumplimiento del servicio, no tendrá obligación de proceder a la devolución de la provisión de fondos y/o de la cantidad abonada en el tramo de pago número [...] descrito en la cláusula segunda.

11. PROTECCIÓN DE DATOS: En el caso que exista tratamiento de datos, por un lado recomendamos que el proveedor de servicios manifieste que dará cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y/o cualquier otra normativa aplicable de privacidad o protección de datos. Además, es necesario informar a las parejas del tratamiento que se realizará sobre sus datos personales. Habrá que informar, entre otros, sobre los siguientes aspectos: los datos personales que se van a tratar, para qué vas a tratar los datos (i.e. finalidades de tratamiento), el tiempo que los vas a conservar, el ejercicio de los derechos de protección de datos, etc. Puedes encontrar información útil sobre cómo informar en materia de protección de datos en la [web](#) de la Agencia Española de Protección de Datos.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Se comunica a la PAREJA que sus datos personales serán tratados por la EMPRESA como responsable del tratamiento con la única finalidad de gestionar este contrato, así como, para gestionar la prestación de servicios.

Asimismo, la EMPRESA le informa que sus datos no serán cedidos a ninguna otra entidad y serán tratados durante toda la vida del contrato y que una vez finalizado el mismo sus datos se conservarán durante los plazos establecidos legalmente. La PAREJA podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento enviando su petición a la dirección postal indicada al inicio del contrato o a la dirección de email: [incluir dirección de correo electrónico donde recibir las solicitudes de derechos].

En caso de que la PAREJA no considere satisfecha su solicitud o considere que sus datos personales no están siendo tratados de acuerdo con la normativa también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal: C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid <https://www.aepd.es/>

12. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE: Mediante esta cláusula se indicará la Ley que regirá dicho contrato, además del Tribunal que intervendrá en caso de litigio.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE MODIFICACIÓN DE LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

SUJECCIÓN A TRIBUNALES: Las partes someten cualquier cuestión relacionada con el presente contrato a los Juzgados y Tribunales de [...], con la reserva de poder renunciar a ellos expresamente en cualquier momento.

En prueba de conformidad con todo lo expuesto anteriormente, ambas partes rubrican el presente contrato en lugar y fecha indicados al inicio del mismo.

13. FIRMA DE TODAS LAS PARTES

Para concluir, recordar que es imprescindible para que el acuerdo tenga validez la firma de ambas partes. Puedes firmarlo de forma presencial o con alguna herramienta digital que ofrezca la validez jurídica necesaria. Te recomendamos siempre guardar una copia y poner a disposición de la pareja otra.

El presente documento es una guía de las cláusulas a incluir en un contrato de prestación de servicios que Wedding Planner, S.L.U. (en adelante, "WP") facilita a título informativo y ninguna parte de lo contenido en el mismo se interpretará, ni se pretende que se interprete, como un asesoramiento en materia legal, ni siquiera la propuesta de redacción de las cláusulas que, en todo caso, el PROFESIONAL deberá consultar con su asesor legal. WP no tiene ninguna intervención en la contratación entre el proveedor de servicios y el usuario final y por lo tanto WP no se hace en ningún caso responsable de los actos, omisiones o incumplimientos que pudieran derivarse de la contratación entre el proveedor de servicios y el usuario. No utilice este documento si no está de acuerdo con los términos aquí expuestos.